

罪数に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、偽造された1万円札を使って価格1万円の商品をだまし取ろうと考え、事情を知らない商店の店員Aに対し、同商品の購入を申し込み、代金として同1万円札を渡して、Aから同商品の交付を受けた。甲には、詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、これらは観念的競合となる。
2. 甲は、Aを監禁するために逮捕し、それに引き続きAを監禁した。甲には、逮捕罪と監禁罪が成立し、これらは牽連犯となる。
3. 甲及び乙は、共同でAの身体に危害を加える目的で、凶器として用いる鉄パイプをそれぞれ準備して集合し、その後、その目的を遂げるため、鉄パイプで代わる代わるAの身体を殴打して傷害を負わせた。甲には、凶器準備集合罪と傷害罪が成立し、これらは牽連犯となる。
4. 甲は、Aを監禁してAから金品を喝取しようと考え、Aをビルの一室に閉じ込めて監禁し、その上で、同室内において、監禁により畏怖していたAに対し、金品の交付を要求しながら脅迫して畏怖させ、Aから金品を脅し取った。甲には、監禁罪と恐喝罪が成立し、これらは牽連犯となる。
5. 甲は、AがB銀行に預け入れていた預金を不正に払い戻して金銭を得る目的で、Aから、B銀行が発行したA名義の預金通帳を窃取した上、B銀行の窓口において、行員に対し、Aに成り済まして、同預金通帳を使って預金を不正に払い戻して金銭を得た。甲には、窃盗罪と詐欺罪が成立し、これらは併合罪となる。

Na196	罪数論	正答率
H28-7	正解	90%

1 誤っている

大判明 43.6.30 は、偽造通貨によって商品などを購入した場合、偽造通貨行使罪のみが成立し、詐欺罪は同罪に吸収されて別罪を構成しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、牽連犯とすると、偽造通貨取得後知情行使罪（152条）の場合、同罪につき、重い10年以下の拘禁刑が処断刑となり、とくに軽い刑を定めた趣旨が没却されること、偽造通貨行使罪の成立により詐欺罪の違法評価が尽くされており、詐欺罪は別途成立しないということを挙げている。よって、甲には、偽造通貨行使罪のみが成立する。

2 誤っている

最大判昭 28.6.17 は、「人を、逮捕し監禁したときは、……逮捕罪と監禁罪との各別の二罪が成立し、牽連犯又は連続犯となるものではなく、これを包括的に観察して刑法 220 条 1 項（注：現 220 条）の単純な一罪が成立する」としている。逮捕と監禁は、同一法条の同性質の犯罪であるからである。よって、甲には、220 条の包括一罪が成立する。

3 誤っている

最終昭 48.2.8 は、兇器準備集合罪が傷害罪に発展した場合の両者の関係について、「牽連犯ではなく併合罪と解すべき」としている。その理由として、判例は、「兇器準備集合罪が個人の生命、身体または財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであること……にかんがみれば、……両者は通常手段結果の関係にあるというをえない」ということを挙げている。よって、甲には、兇器準備集合罪と傷害罪が成立するが、両罪は牽連犯ではなく、併合罪となる。

4 誤っている

最判平 17.4.14（百選 I 103 事件）は、「恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、……牽連犯の関係にはない」として併合罪になるとしている。その理由として、判例は、「両罪は、犯罪の通常の形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められ」ないということを挙げている。よって、甲には、監禁罪と恐喝罪が成立するが、両罪は牽連犯ではなく併合罪となる。

5 正しい

最判昭 25.2.24 は、窃取した預金通帳を利用して預金の払戻しを受けた場合には窃盗罪と詐欺罪の併合罪とするとしている。その理由として、判例は、「窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し真実主義人において貯金の払戻を請求するものと誤信せしめて貯金の払戻名義の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行為であるから……亦犯罪の成立を認むべきであって……赃物の単なる事後処分と同視することはできない」ということを挙げている。よって、甲には、窃盗罪と詐欺罪が成立し、併合罪となる。